



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 440 DEL 28/11/2025	OGGETTO: CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, DELLA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO, DELL’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) – ADEGUAMENTO CANONE DI CONCESSIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -
Registro Generale N. 691 DEL 02/12/2025	
L'anno duemilaventicinque , il giorno due , del mese di dicembre nel proprio Ufficio.	

CIG: 7564700BE9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- all’esito di procedimento ad evidenza pubblica indetto ai sensi degli artt. 95 e ss. D. Lgs. 50/2016 con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 24.04.2018 e definito con successiva Determinazione Dirigenziale n. 143 del 23.05.2019, il Comune di Avella ha stipulato in data 05.08.2019 con la Società G.I.P.A. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Avella (AV) alla Piazza degli Ortaggi n. 4 (Cod. Fisc. – P.IVA: 03023240645), la convenzione di durata pari ad anni 20 (Rep. n. 29/2019) disciplinante la *“concessione per l’affidamento dei servizi, della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, ivi comprese le attività di messa a norma dell’impianto, dell’ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (f.t.t.)”*;
- tale intervento è stato contemplato dal piano triennale delle OO.PP. 2017/2018, elenco annuale 2018, il cui schema è stato adottato con deliberazione di G.C. n. 96/2017;
- nel novero delle plurime prestazioni a carico della Società concessionaria G.I.P.A. S.r.l., l’art. 3 della

convenzione stipulata in data 05.08.2019 ha previsto *“il sostenimento delle spese di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione”*;

- l'art. 20 della convenzione stipulata in data 05.08.2019 ha sancito a carico dell'Ente concedente l'obbligo di *“versare il canone annuale di concessione [...] rideterminare, su istanza della Concessionaria, le condizioni di equilibrio economico finanziario dell'iniziativa, qualora si verificano dei mutamenti dei presupposti e delle condizioni di base dell'equilibrio economico finanziario [...] sostenere i costi per allacciamenti e aumenti di potenza che si rendessero necessari a seguito di interventi, successivi all'affidamento della concessione, di estensione degli impianti di illuminazione pubblica da collegare alle linee esistenti”*;
- in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 143/2022, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 208 D. Lgs. 50/2016 ed all'art. 21, comma 3, del contratto di concessione, in data 07/02/2023 le parti hanno proceduto alla stipulazione di atto transattivo allo scopo di assicurare *“da un lato la formalizzazione di una rimodulazione del piano economico finanziario limitata alle annualità 2022/2023, senza alcuna modifica definitiva dell'originario assetto sinallagmatico, dall'altro l'espletamento di un servizio di rilevanza collettiva senza oneri a carico del Comune”*;

considerato che:

- con istanza assunta al prot. n. 1149 del 29/01/2025 la Società concessionaria G.I.P.A. S.r.l. ha richiesto l'adeguamento del canone di concessione *“in ragione dell'installazione di ulteriori punti luce di rete ordinati da codesta Amministrazione, come da sottostante tabella, e degli aggiornamenti ISTAT maturati alla data odierna:*

Anno 2025	numero punti luce	manutenzione	energia	Totale
Canone aggiornato al 2023	1754			215.390,63 €
Adeguamento ISTAT anno 2023				5.837,09 €
Adeguamento ISTAT anno 2024				1.184,65 €
Estensione di rete	14	70,47	28,56 €	1.386,42 €
Totale canone				223.798,79 €

- giusta comunicazione del Comune di Avella, è stato richiesto alla Società concessionaria di trasmettere la documentazione e le integrazioni dettagliate a supporto sia della richiesta di aggiornamento del canone per l'annualità 2025 sia della richiesta di adeguamento per le annualità 2023 e 2024, così come prescritto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale;
- in riscontro a tale richiesta, con documentazione acquisita in data 28.01.2025 dal Comune di Avella, la Società concessionaria ha trasmesso il comunicato I.S.T.A.T. pubblicato in seno alla G.U. 19/2025 contemplante gli *“INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024, CHE SI PUBBLICANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 (DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI), ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 1997, N. 449 (MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA)”*.

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2022 Media	(Base 2015=100) 112,6		
2023 Dicembre	118,9	0,6	12,0
Media	118,7		
2024 Gennaio	119,3	0,8	10,8
Febbraio	119,3	0,7	9,7
Marzo	119,4	1,2	8,6
Aprile	119,3	0,8	8,8
Maggio	119,5	0,8	8,0
Giugno	119,5	0,8	6,8
Luglio	120,0	1,1	6,9
Agosto	120,1	0,8	6,1
Settembre	120,0	0,6	5,7
Ottobre	120,1	0,8	2,5
Novembre	120,1	1,2	1,9
Dicembre	120,2	1,1	1,7
Media	119,7		

- in particolare, la
Piazza

Società
43;

concessionaria ha specificato di aver applicato un coefficiente complessivo di rivalutazione inferiore ai parametri elaborati dall'I.S.T.A.T. per le annualità 2023 e 2024 (+ 6,50 anziché + 7,10);

rilevato che:

- l'adeguamento del canone agli indici ISTAT, collegato alle annualità 2023 e 2024, è espressamente previsto dall'art. 34 della convenzione sottoscritta in data 05/08/2019 (rep. n. 29);

- ai sensi dell'art. 175, comma 4, D. Lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, non ricorre alcuna modifica sostanziale della vigente concessione poiché gli importi contemplati per l'estensione della rete non superano *"a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a); b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale"*;

preso atto che:

-la proprietà degli impianti corrispondenti ai punti luce installati sul territorio comunale ed ulteriori a quelli contemplati dalla convenzione stipulata in data 05/08/2019 sarà iscritta nel registro dei beni patrimoniali del Comune di Avella;

vista la fattura n. 27 del 26.11.2025, acquisita al prot. n. 13156 del 26.11.2025, dell'importo pari ad € 10.257,96 di cui € 8.408,16 per imponibile ed € 1.849,80 per iva, emessa dall'operatore G.I.P.A. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Avella (AV) alla Piazza degli Ortaggi n. 4 (Cod. Fisc. – P.IVA: 03023240645);

visti:

- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento di contabilità e quello per l'acquisto di beni e servizi;
- il D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

La presente narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di dare atto** che l'importo complessivo annuale pari a € 215.390,63 è già ritualmente assunto in esecuzione del rapporto convenzionale in atto con la Società concessionaria;
- **di procedere a liquidare** l'acconto per le sole somme residui sul Capitolo dedicato, pari ad €

7.523,40 sulla fattura n. 27 del 26.11.2025, acquisita al prot. n. 13156 del 26.11.2025, dell'importo pari ad € 10.257,96 di cui € 8.408,16 per imponibile ed € 1.849,80 per iva, emessa dall'operatore G.I.P.A. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Avella (AV) alla Piazza degli Ortaggi n. 4 (Cod. Fisc. – P.IVA: 03023240645),;

di impegnare per le motivazioni espresse in atto l'importo pari a € 8.408,16 (*euro ottomilaquattrocentotto/16*) oltre iva;

- **di dare atto** che la spesa la spesa risulta imputata al Capitolo 1014.1 del bilancio comunale;
- **di liquidare** l'importo di 8.408,16 (*euro ottomilaquattrocentotto/16*) oltre iva, tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla G.I.P.A. S.r.l., IBAN: IT 12A0306915103100000010067;
- **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'Albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 02/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 28/11/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, DELLA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - ADEGUAMENTO CANONE DI CONCESSIONE

CIG: 7564700BE9 **CUP:**

Descrizione Capitolo: SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE F.T.T.

Vincolo Bilancio:**Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.05.004	10.05	1014.1	4 - Energia elettrica	2025	284
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
955	€ 7.523,40	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** G.I.P.A. SRL - **Progressivo Fornitore:** 4192**Codice Fiscale:** 03023240645 **P.Iva:** 03023240645**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1233	7.523,40	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

G.I.P.A. SRL

Avella (AV), 02/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1203, e vi rimarrà fino al 17/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 691 del 02/12/2025;

Oggetto: CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, DELLA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO, DELL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) – ADEGUAMENTO CANONE DI CONCESSIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -

Avella (AV), 02/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella